

Histórico da POLÍCIA CIVIL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

Governadora: Roseana Sarney Murad

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MARANHÃO

Presidente: Luís Henrique do Nazaré Bulcão

Diretor Executivo: Antônio Francisco de Sales Padilha

ARQUIVO DO ESTADO DO MARANHÃO

Chefe: Maria Raimunda Araújo

EQUIPE TÉCNICA

Coordenação

Maria Raimunda Araújo

Elaboração / Digitação

Maria Helena Pereira Espínola

Impressão

Heitor Ferreira de Carvalho

POLÍCIA CIVIL / SECRETARIA DE POLÍCIA

ANTECEDENTES:

A polícia judiciária, no Brasil, portanto no Maranhão também, tem seus antecedentes no alvará com força de lei do rei de Portugal, de 25 de junho de 1760, que criou a **Intendência Geral da Polícia da Corte e do Reino** e o seu regulamento. Por esse alvará o intendente geral possuía *“ampla e ilimitada jurisdição na matéria da mesma polícia sobre todos os ministros criminais e civis, para a ele recorrerem e dele receberem as ordens nos casos ocorrentes; dando-lhe parte de tudo o que pertencer à tranquilidade pública...”* (Legislação Portuguesa, item 1, pág.732). Para intendente era nomeado um ministro que faria observar os regimentos e leis estabelecidos para a polícia da Corte e cidade de Lisboa, como também mandava o rei que essa observância se estendesse a todo o Reino: *“...o Ministro e Intendente Geral da Polícia as faça geralmente executar naqueles termos, em que forem aplicáveis a cada uma das cidades e vilas das províncias...”* (Legislação Portuguesa, item 3, pág. 732-733). Ficavam sob a inspeção do mesmo intendente geral todos os crimes e delitos, dos quais lhe davam parte os corregedores e juízes do crime e dele' recebiam as instruções e ordens necessárias para procederem. Esse alvará vigorou no Brasil colonial até 10 de maio de 1808, quando D. João VI criou, por alvará, o cargo de **Intendente Geral da Polícia da Corte do Estado do Brasil**, da mesma forma e com a mesma jurisdição do Intendente da Polícia da Corte e do Reino de Portugal já citado acima.

Com base naquele alvará do Reino de Portugal de 1760, é que **em 1799 foi elaborado um plano de polícia para o Maranhão** (Setor de Avulsos do APEM) pelo ouvidor intendente geral Henrique de Mello Coutinho de Vilhena a fim de que todos os juízes e justiças da cidade, vilas e julgados desta capitania pudessem manter a segurança e tranquilidade públicas. Esse **Plano** estabelecia que cada um dos juízes teria um livro ou caderno de registro em que matricularia todos os moradores dos respectivos distritos das suas jurisdições, com declaração dos ofícios, modos de viver e de subsistir; examinaria os homens ociosos, libertinos e vagabundos, descrevendo-os no mesmo livro e enviando relação, em segredo, ao Ouvidor Intendente Geral da Polícia. Estabelecia ainda que todas as pessoas, nacionais ou estrangeiras, que por mar ou por terra entrassem nesta capitania seriam obrigadas a apresentar-se, no termo de 24 horas, aos juízes dos respectivos distritos, com os seus *passaportes ou cartas de legitimação*, declarando-lhes os seus verdadeiros nomes, apelidos e profissões; o lugar de onde vinham, para onde iam e por onde entraram.

Em 26 de março de 1825, pela decisão n.º 75 do Ministério da Guerra, ficava resolvido que *“pela Intendência Geral da Polícia se nomeiem comissários para cada um dos distritos a quem devem ser expedidas as ordens daquela repartição; cumprindo somente aos comandantes dos distritos o reconhecerem tais comissários e auxiliá-los nas suas diligências...”* Foi, portanto

instituído, nas províncias, **os comissários de polícia** para fiscalizar o cumprimento das ordens e editais da polícia.

Em 12 de janeiro de 1829, com o ingresso dos juizes de paz na estrutura policial, foram **extintos os comissários de polícia**.

Pela carta de lei de 10 de outubro de 1831 “o governo fica autorizado a criar nesta cidade um **Corpo de Guardas Municipais voluntárias a pé e a cavalo** para manter a tranquilidade pública e auxiliar a justiça.”

Em 29 de novembro de 1832, com a promulgação do Código de Processo Criminal de 1ª instância, o regime policial descentralizou-se. **Extinguiu-se o Intendente Geral da Polícia**, criado no Brasil em 10 de maio de 1808, e criou-se o cargo de **Chefe de Polícia**. Nas províncias do Império, nos juizes de 1ª instância, para a administração criminal, continuou a divisão em distritos de paz, termos e comarcas. Havia em cada distrito um juiz de paz, um escrivão, tantos inspetores quantos fossem os quarteirões, e os oficiais de justiça que parecessem necessários. Em cada termo ou julgado, havia um Conselho de Jurados, um juiz municipal e um promotor público, um escrivão das execuções, e os oficiais de justiça que os juizes julgassem necessários. Em cada comarca havia um juiz de direito e nas cidades populosas podia haver até **três juizes de direito com jurisdição cumulativa, sendo um deles o chefe de polícia**. Ficaram extintas as Ouvidorias de comarca, os juizes de fora e ordinários, e a jurisdição criminal de qualquer outra autoridade, exceto o Senado, Supremo Tribunal de Justiça, Relações e juizes militares.

As competências e atribuições do chefe de polícia foram reguladas pelo decreto de 29 de março de 1833. Por esse decreto, **o juiz de direito que fosse chefe de polícia teria a seu cargo: vigiar sobretudo o que pertencesse à prevenção de delito e manutenção da segurança, tranquilidade, saúde e comodidade pública**; inspecionar todas as autoridades policiais do seu termo e seus subalternos; ter todo o cuidado em saber se as referidas autoridades cumpriam seus regimentos e desempenhavam seus deveres no que tocava à polícia; dar às referidas autoridades as instruções que julgasse necessárias ao melhor desempenho das atribuições policiais; convocar, quando conveniente qualquer autoridade policial a fim de conferenciarem sobre os meios de manter a polícia, segurança e tranquilidade pública; examinar se as Câmaras Municipais tinham providenciado sobre os objetos de polícia, que por lei se achavam a seu cargo; ter inspeção sobre os teatros, espetáculos públicos, prisões, casas de correção, hospitais e casas de caridade, fiscalizando a execução de seus respectivos regulamentos. Ao mesmo chefe de polícia, cabia ainda visitar as prisões e cadeias acompanhado do promotor público do termo.

Pelo decreto n.º 55 de 7 de julho de 1833, foram **criados guardas policiais** em cada

um dos distritos dos juizes de paz, excetuados os das capitais das províncias do Império. **Esses guardas policiais seriam de Cavalaria ou de Infantaria**, como mais convinhavam as circunstâncias e localidades e estavam às ordens dos respectivos juizes de paz.

Pela lei n.º 5 de 23 de abril de 1835, foi criado em cada um dos distritos da Província, com exceção dos compreendidos na capital, um **Corpo de Polícia Rural**, composto de 1 comandante e de 3 até 10 soldados, segundo a necessidade de cada distrito. Esse Corpo de Polícia Rural era imediatamente sujeito ao juiz de paz e deveria também auxiliar as autoridades meramente judiciais do lugar no desempenho de seus deveres.

Pela lei n.º 29 de 23 de junho de 1835, foi entregue a polícia da província à **Guarda Policial** a fim de manter a sua segurança interna, subordinada ao presidente da província e ao chefe de polícia

A lei n.º 79 de 26 de julho de 1838 tratava das pessoas encarregadas da polícia nas comarcas, termos e distritos, determinando que em cada comarca haveria um prefeito e um secretário de prefeitura; em cada termo um subprefeito e em cada distrito, tantos comissários de polícia quantos o prefeito respectivo julgasse necessário. Os comissários de polícia seriam nomeados pelo prefeito sob proposta do subprefeito respectivo.

Aos prefeitos competia, entre outras coisas: velar na observância das leis e decretos gerais e provinciais; executar e fazer executar as ordens do presidente da província, nas respectivas comarcas; fiscalizar a arrecadação das rendas provinciais fora da capital; prender e fazer prender os que devessem ser presos na forma das leis; mandar proceder a corpo de delito e formação de culpa pelas autoridades competentes; conceder passaportes àqueles que os requisassem; fazer dissolver os ajuntamentos ilícitos; mandar rondar os lugares onde conviesse e mandar proceder aos recrutamentos em suas prefeituras; fazer destruir os quilombos e coutos de malfeitores e providenciar para que estes não se formassem; auxiliar a execução das ordens legais, quando para isso fosse necessária força; *exercer a atribuição que pelo artigo 208 § 3.º do Código Criminal competia aos juizes de paz, e as que pelo decreto de 29 de março de 1833 competiam aos chefes de polícia*, as quais ficavam separadas dos juizes de direito. A Força Policial e a Guarda Nacional estavam subordinadas aos prefeitos, que punham à disposição dos subprefeitos a força precisa para o desempenho dos seus deveres. **Aos secretários dos prefeitos** competia escrever todos os despachos e ordens que expedissem os prefeitos respectivos e fazer os registros necessários. **Aos subprefeitos competia** entre outras coisas: velar em seus municípios ou termos, na observância das leis e decretos gerais e provinciais, executar e fazer executar as ordens e instruções dos prefeitos e manter a segurança individual dos cidadãos; prender e fazer prender os que devessem ser presos na forma das leis; mandar

proceder a corpo de delito e formação de culpa pelas autoridades competentes do termo; tomar, cumulativamente com os prefeitos, conhecimento das pessoas que viessem habitar nas suas prefeituras; fazer anualmente em um livro rubricado pelo prefeito, arrolamento de todas as pessoas existentes em suas subprefeituras; velar na fiel execução das posturas policiais. **Aos comissários de polícia competia** executar as ordens do prefeito e subprefeito respectivo e as instruções que pelo mesmo prefeito lhes fossem dadas.

Pela lei n.º 261 de 3 de dezembro de 1841, foi reformado o **Código de Processo Criminal** com as seguintes disposições: Art. Iº *“Haverá no município da Corte e em cada província um chefe de polícia, com os delegados e subdelegados necessários, os quais, sobre proposta, serão nomeados pelo imperador, ou pelos presidentes. Todas as autoridades policiais são subordinadas ao chefe de polícia.”* **Aos chefes de polícia e aos seus delegados competiam as atribuições já citadas no Código de Processo Criminal, lei de 29 de novembro de 1832** Aos chefes de polícia competia exclusivamente: organizar a estatística criminal da província e da Corte, para o que todas as autoridades criminais, embora não fossem delegados da polícia, seriam obrigados a prestar-lhe os esclarecimentos que delas dependesse; organizar, na forma que for prescrita nos seus regulamentos, por meio dos seus delegados, juizes de paz e párocos, o arrolamento da população da província; nomear os carcereiros e demiti-los, quando não lhes merecessem confiança. Por esse código foram estabelecidas também as competências dos juizes de direito e dos juizes municipais, entre estas, as atribuições criminais e policiais que competiam aos juizes de paz.

SECRETARIA DE POLÍCIA

A organização e as atribuições da **POLÍCIA**, em geral se deu pelo regulamento n.º 120 de 31 de janeiro de 1842, que na conformidade das leis e regulamentos, **a polícia administrativa e judiciária cabia** ao Ministro e Secretário dos Negócios da Justiça, como primeiro chefe e centro de toda a administração policial do Império; aos presidentes das províncias, como seus primeiros administradores e encarregados de manter a segurança e tranquilidade pública e de fazer executar as leis; **aos chefes de polícia no município da Corte e nas províncias; aos delegados de polícia e subdelegados nos distritos de sua jurisdição; aos juizes municipais nos termos respectivos; aos juizes de paz nos seus distritos; aos inspetores de quarteirão nos seus quarteirões; às Câmaras Municipais nos seus municípios e aos seus fiscais.** O capítulo II desse regulamento trata da organização da polícia e seu expediente. No município da Corte e em cada província haveria um **chefe de polícia** que residiria na capital. Os chefes de polícia das províncias teriam um delegado em cada termo, e tantos subdelegados quanto os presidentes das mesmas províncias julgassem necessários. Haveria, por via de regra, um subdelegado em cada distrito de paz, quando fosse muito

populoso. Os chefes de polícia teriam amanuenses para o seu expediente e escrituração dos negócios a seu cargo. O expediente nas **Secretarias de Polícia**, nas províncias, seria regulado pelos regimentos especiais que organizassem os chefes de polícia.

Em cada uma das **Secretarias de Polícia** das províncias haveria pelo menos os seguintes **livros**: um para registro da correspondência expedida; um reservado para o chefe de polícia; um para as legitimações e passaportes; um para apresentação e matrícula dos estrangeiros; um para os termos em geral; um de receita e despesa.

Em 11 de maio de 1859 foi expedido o regulamento para a Secretaria de Polícia, a qual tinha a seguinte composição: 1 secretário, 2 oficiais internos, 1 oficial externo, 4 amanuenses, servindo um de tesoureiro, um porteiro, 1 contínuo, 1 guarda do Corpo de Polícia a serviço da repartição. **Ao secretário, competia entre outros serviços: dirigir e inspecionar todos os trabalhos da Secretaria**; manter a ordem e a regularidade dos serviços; redigir, copiar e registrar a correspondência secreta e reservada do chefe de polícia com as diferentes autoridades do Império e redigir toda a correspondência oficial; executar todos os trabalhos de que o chefe de polícia o encarregar e prestar-lhes as informações que exigir; escriturar todos os negócios de polícia que o chefe de polícia determinar; assinar pelo chefe de polícia, quando este não o possa fazer, os passaportes, as matrículas dos carros e dos cocheiros, os cartões dos mendigos, os vistos para as Irmandades e Confrarias, os bilhetes para pólvora; assinar todos os ofícios para autoridades subordinadas aos chefes de polícia; encerrar com a sua assinatura o ponto dos empregados, etc.

Na Secretaria havia os seguinte livros: 1- da correspondência reservada; 2- do tomo da Secretaria; 3- do rol dos suspeitos, acompanhado de outro com índice alfabético; 4- do ponto dos empregados; 5- do registro das portarias; 6- dos ofícios dirigidos ao presidente da província; 7- do registro da correspondência com os delegados e subdelegados de polícia; 8- do registro dos ofícios dirigidos a particulares e empregados que não são subordinados ao chefe de polícia; 9- do registro dos títulos de nomeação; 10- dos termos de juramento; 11- dos termos em geral; 12- do registro de passaporte; 13- de propostas para delegados e subdelegados de polícia; 14- de legitimações; 15- de matrículas; 16- do rol dos culpados; 17- dos registros de estrangeiros; 18- da despesa da Secretaria; 19- dos emolumentos arrecadados; 20- de contratos; 21- de assento dos empregados; 22- de inventário; 23- de receita e despesa secreta; 24- de visita de cadeias; 25- dos carcereiros e seus adjuntos; 26- da porta.

A lei provincial n.º 582 de 20 de agosto de 1861 que fixou a força policial da província para o ano de 1862/1863 apesar de incluir nela a Esquadra de Pedestre, **esta seria engajada pelo chefe de polícia da província e ficaria exclusivamente sujeita ao mesmo chefe. Pelo regulamento de 29 de março de 1862, com base nesta lei citada acima, foi criada a Esquadra de Pedestres**,

cujos pedestres seriam nomeados pelo chefe de polícia. Este regulamento foi revogado por um novo regulamento de 19 de setembro de 1874. ***A Esquadra de Pedestre era exclusivamente destinada para a polícia da capital e seus subúrbios.*** Era composta de 20 guardas e comandada por um cabo, e estava sob a imediata inspeção do chefe de polícia, de quem recebia toda direção. **Os comandantes das estações da esquadra de pedestres eram obrigados a se apresentarem todos os dias ao chefe de polícia, na Secretaria de Polícia,** a fim de receberem as ordens e instruções para o serviço diário; organizar e remeter, todas as manhãs, à Secretaria de Polícia, as ocorrências do dia anterior; ter um livro em que eram escriturados todos os nomes dos guardas efetivos e adidos; ter uma caderneta rubricada, aberta e encerrada pelo secretário da repartição de polícia, onde era escriturada em ordem cronológica todas as comunicações de natureza reservada que lhe fossem transmitidas pelos guardas, patrulhas e por quaisquer pessoas.

Pela lei n.º 12 de 5 de outubro de 1892 foi organizado o serviço de Segurança Pública do Estado do Maranhão. **Por esta lei, a Chefatura de Polícia tinha uma Secretaria** que se compunha dos seguintes empregados: um diretor, graduado em ciências jurídicas e acumulava as funções de tesoureiro; um oficial interno e um externo encarregado do serviço do porto; três amanuenses, um destes servindo de arquivista; um porteiro; um contínuo e um servente. Ao chefe de polícia competia privativamente dar à sua Secretaria e às cadeias públicas do Estado os regulamentos respectivos.

Pela lei n.º 330 de 3 de abril de 1903 que reorganizou o serviço de Segurança Pública, **a Chefatura de Polícia continuava com a Secretaria**, a qual possuía os seguintes empregados: um diretor que servia também de tesoureiro, um oficial interno e outro externo, sendo este encarregado do registro e de todo o serviço do porto e de auxiliar o serviço de higiene; três amanuenses, servindo um deles de arquivista, designado pelo chefe de polícia; um porteiro, um contínuo e um servente.

O decreto n.º 1025 de 5 de março de 1926, que baixou o regulamento para a Chefatura de Polícia do Estado, no capítulo XIV, artigos 51 a 59, ficou estabelecida a finalidade da Secretaria de Polícia que estava subordinada diretamente ao chefe de polícia. Tinha por fim o preparo e a execução do expediente da administração policial. Era **constituída de escriturários, oficial da polícia marítima, porteiro, contínuo e servente.** Ao primeiro escriturário, entre outras atribuições, competia: **dirigir, promover, fiscalizar e corrigir os trabalhos da repartição,** executando os que lhe pertencessem e distribuindo os outros pelos demais funcionários; manter a ordem e regularidade no serviço, cumprindo e fazendo cumprir as determinações do chefe de polícia.

Esta repartição tinha os seguintes livros: da porta, do ponto, do registro da correspondência, dos termos de compromisso, do registro de contratos, do inventário de imóveis e

objetos da repartição, do protocolo da correspondência, do indicador do arquivo. Poderia haver outros que fossem precisos para os serviços a cargo da repartição.

CHEFATURA DE POLÍCIA

Em 5 de outubro de 1892, pela lei n.º 12, foi organizado o **Serviço de Segurança Pública** do Estado do Maranhão. Esse serviço tinha como superintendente geral o governador do Estado e **era dirigido por um chefe de polícia e por agentes de imediata confiança deste**. Eram agentes do chefe de polícia: os delegados de polícia nas sedes dos termos judiciários; os subdelegados nos distritos em que se dividiam os municípios; os inspetores de quarteirões. **O chefe de polícia tinha jurisdição em todo o Estado**; o delegado em todo o termo; o subdelegado no distrito e o inspetor no respectivo quarteirão. **Por essa lei, a Chefatura de Polícia tinha uma Secretaria que se compunha dos seguintes empregados: um diretor, um oficial interno e um externo** encarregado do serviço do porto; **três amanuenses**, um destes servindo de arquivista; **um porteiro; um contínuo e um servente**. Ao chefe de polícia competia privativamente dar à sua Secretaria e às cadeias públicas do Estado os regulamentos respectivos, que deveriam ser aprovados pelo governador; nomear efetivamente os carcereiros das cadeias, sob propostas dos delegados de polícia, aos quais incumbia a nomeação interina. Essa lei previa a criação de um Corpo de Segurança Pública, subordinado ao chefe de polícia para o serviço de policiamento, devidamente regulamentado pelo poder executivo.

A lei n.º 29 de 21 de março de 1893 altera disposições da lei de Segurança Pública.

Seriam agentes do chefe de polícia: os delegados de polícia nos municípios; os subdelegados de polícia nos distritos policiais; os inspetores nos quarteirões. **Cada município teria um delegado de polícia, exceto o da capital que teria dois, cada distrito um subdelegado e cada quarteirão um inspetor**. Os dois delegados de polícia da capital tinham sua sede, o 1º, na cidade de São Luís e o 2º, no Cutim, este compreendendo os distritos policiais do Cutim, do Vinhais e Guarapiranga. Foi mantida, em todo o Estado, a divisão dos distritos policiais anterior à lei n.º 12 de 5 de outubro de 1892, salvo as alterações feitas pela presente lei. Foram criadas na cidade de São Luís 4 estações policiais. Ao chefe de polícia competia dar a elas os respectivos regulamentos.

A lei n.º 64 de 22 de maio de 1893, que fixou a força militar para o Estado do Maranhão para o exercício de 1894, no seu artigo 6º, autorizou o governador a destacar do corpo militar de polícia uma companhia e o piquete de cavalaria para formar um corpo de segurança provisório, que ficaria **subordinado ao chefe de polícia**, enquanto não tivesse em execução o artigo 25 da lei n.º 12 de 5/10/1892 que previa a criação de um Corpo de Segurança Pública para o serviço do policiamento.

A lei n.º 87 de 4 de setembro de 1894, que fixou a força pública do Estado para o exercício de 1895, desligou do Corpo de Infantaria a 4ª Companhia para esta constituir um **Corpo de Segurança Pública, incumbido do policiamento da capital e subordinado ao chefe de polícia**. As ordenanças para as autoridades e os destacamentos para as estações policiais da capital seriam fornecidas pelo mesmo corpo de segurança. **Esse Corpo de Segurança Pública foi extinto pela lei**

n.º 163 de 21 de maio de 1896. Esta lei, no entanto, manteve o **piquete de cavalaria, subordinado ao chefe de polícia**, composto de um inferior, um cabo de esquadra e 8 soldados.

A lei n.º 220 de 15 de abril de 1899 expediu o regulamento para o serviço de Segurança Pública do Estado do Maranhão, o qual competia ao chefe de polícia em todo o Estado; aos delegados em seus municípios; aos subdelegados em seus distritos; aos inspetores de quarteirões nos seus quarteirões. **O município da capital ficou dividido em 7 subdelegacias.** (V. Subdelegacias de Polícia, p. 21)

A lei n.º 250 de 23 de março de 1900 criou, no Estado, 4 **delegados inspecionadores** com o fim de fiscalizar o serviço das delegacias e subdelegacias do interior. O Estado seria dividido em 4 zonas. Cada delegado permaneceria na zona que lhe fosse designada. De 6 em 6 meses enviaria ao chefe de polícia um relatório minucioso sobre as inspeções do semestre.

A lei n.º 330 de 3 de abril de 1903 reorganizou o serviço de Segurança Pública que incumbia: ao governador no exercício da suprema inspeção, como chefe do poder executivo e encarregado de manter a segurança e tranquilidade públicas; **ao chefe de polícia e a um delegado geral em todo o Estado;** aos **delegados de polícia** nos municípios, exceto no da capital, onde as atribuições seriam desempenhadas pelo delegado geral; aos **subdelegados de polícia** nos distritos policiais; aos **inspetores de quarteirão** nos quarteirões. A divisão dos distritos policiais incumbia ao chefe de polícia e a dos quarteirões aos subdelegados. A organização da Secretaria continuava a mesma. No capítulo das disposições gerais dessa lei, as autoridades policiais, delegados e subdelegados do interior eram obrigados a enviar, semestralmente, ao juiz de direito da respectiva comarca os mapas da estatística penitenciária e policial. O delegado geral, na capital, e os delegados de polícia, no interior, organizavam e remetiam, durante o mês de outubro, uma lista por ordem alfabética de todos os cidadãos moradores no seu município.

A lei n.º 500 de 8 de maio de 1908 regulava as atribuições das autoridades policiais, entre elas ressalta-se: proceder a inquérito policial e a todas as diligências necessárias para o descobrimento dos fatos criminosos; vigiar e providenciar sobre tudo que disser respeito à prevenção de infrações de posturas municipais, dos crimes e contravenções e manutenção da segurança e tranquilidade públicas; inspecionar as prisões, etc. **Entre as atribuições privativas do chefe de polícia que não poderiam ser por ele delegadas, destacavam-se: conceder licença para a saída de pólvora ou de qualquer armamento para o interior do Estado; organizar a estatística penitenciária e policial do Estado; conceder passaportes; inspecionar o policiamento da capital.** Outras atribuições do chefe de polícia que poderiam ser por ele confiadas ao delegado geral: inspecionar as prisões do Estado na capital, os teatros, conceder licenças para bailes públicos, danças e divertimentos populares, etc. Competia cumulativamente ao chefe de polícia e ao delegado geral

proceder as diligências e investigações nos municípios do interior do Estado, quando a conveniência do serviço público o exigisse. Aos delegados nos municípios e aos subdelegados nos distritos competiam as atribuições dadas nesta lei às autoridades policiais em geral e que não pertencessem ao chefe de polícia e ao delegado geral.

A lei n.º 541 de 6 de abril de 1910 dá atribuições ao chefe de polícia para nomear e demitir os empregados de sua Secretaria e propor não só a nomeação e demissão do diretor da mesma, como as nomeações e promoções dos oficiais do Corpo de Infantaria.

Pelo decreto n.º 98 de 6 de setembro 1910 o governador do Estado criou o cargo de **delegado geral de polícia**, com todas as atribuições do de delegado, **na zona formada pelos municípios de Santo Antônio de Balsas, Riachão, Loreto, Vitória do Alto Parnaíba, Barra do Corda, Grajaú, Carolina e Imperatriz.** Esse cargo seria de preferência servido pelo comandante do destacamento do Corpo Militar do Estado, na aludida zona.

Pelo decreto n.º 168 de 31 de outubro de 1912, foram suprimidas as duas **subdelegacias de polícia do município da capital** e foram criados mais dois cargos de delegados, com a denominação de **primeiro e segundo delegados auxiliares**, com as mesmas atribuições que tinham os subdelegados. O primeiro delegado auxiliar tinha jurisdição no primeiro e segundo distrito; e o segundo, no terceiro, quarto e quinto distrito.

Pelo decreto n.º 181 de 12 de maio de 1913 foi dada **nova jurisdição territorial aos delegados auxiliares de polícia** do município da capital, que passou a ser limitada pela rua do Quebra Costa até o mar, rua Grande e Caminho Grande até o Outeiro da Cruz; cabendo ao primeiro a jurisdição da zona ao norte e ao segundo a da zona sul.

Pelo decreto n.º 191 de 14 de agosto de 1913, ficou suprimido o cargo de oficial externo da Secretaria de Polícia, passando as respectivas funções a serem desempenhadas por funcionário daquela repartição ou por outra autoridade policial, segundo designação do chefe de polícia.

Pelo decreto n.º 201 de 12 de dezembro de 1913 foram criados os gabinetes **médico-legal e de assistência policial e de identificação junto à Chefatura de Polícia**, sob sua fiscalização direta e imediata.

Pelo decreto n.º 213 de 3 de fevereiro de 1914, foi restabelecido o cargo de oficial da Secretaria de Polícia.

Pela lei orçamentária n.º 657 de 27 de abril de 1914, artigo 6º, a administração do Estado foi dividida em três Secretarias: Fazenda, Interior e Justiça e Segurança. No mesmo artigo o governador foi autorizado a expedir regulamentos especiais para as três Secretarias. **Pelo**

decreto n.º 10 de 12 de agosto do mesmo ano, foi expedido o regulamento para a Secretaria de Justiça e Segurança, por onde correriam todos os negócios relativos à justiça, magistratura, ministério público, ofícios de justiça, força pública, segurança pública, registro civil, junta comercial, administração dos estabelecimentos destinados aos presos, estatística judiciária e policial e os que com ela mais se relacionassem mediante ordem do governador. O artigo 6º do mesmo decreto dizia: “O secretário, que deve ser doutor ou bacharel em direito, será o chefe do serviço de Segurança Pública e exercerá todas as atribuições do extinto cargo de chefe de polícia, podendo cometê-las ao delegado geral.” Portanto, **a Chefatura de Polícia ficava extinta**, como se vê também pela tabela n.º 10 da referida lei orçamentária, que não mais se refere ao chefe de polícia.

Pela **lei n.º 1247 de 27 de fevereiro de 1926**, que dava nova organização às repartições públicas do Estado, no artigo 2º **foi criado novamente o cargo de chefe de polícia**.

O decreto n.º 1021 de 2 de março de 1926 extinguiu os cargos de comissário de polícia.

O decreto n.º 1022 de 2 de março de 1926 suprimiu os cargos de delegado regionais, no interior do Estado.

O decreto n.º 1025 de 5 de março de 1926 baixou o regulamento para a Chefatura de Polícia do Estado, pelo qual determinava que o serviço de polícia seria diretamente superintendido por um chefe de polícia. No artigo 2º dessa lei, lê-se: “*A polícia é administrativa ou preventiva e judiciária, exercida pelas autoridades policiais nos limites de suas atribuições.*” O serviço de segurança pública era incumbência do chefe de polícia em todo o Estado, do delegado geral na capital, dos delegados de polícia nos municípios, dos subdelegados em seus distritos, dos inspetores em seus quarteirões. **O município da capital teria as seguintes autoridades: um delegado geral; dois delegados auxiliares; um oficial de polícia marítima; um inspetor em cada quarteirão; um delegado de polícia no Anil; subdelegados nos distritos do interior.** Os auxiliares das autoridades policiais eram: os médicos legistas, os escrivães, os agentes de polícia. Para o serviço de policiamento, a capital continuava dividida em 1º e 2º distritos.

As atribuições do chefe de polícia eram, entre outras: superintender a polícia do Estado, expedindo ordens e instruções regulamentares para a boa administração do serviço policial; empregar a força pública, a guarda civil e os agentes nas diligências que julgasse convenientes; fiscalizar o serviço da Polícia Marítima; organizar anualmente a estatística policial do Estado; inspecionar as prisões; apresentar ao Secretário Geral, anualmente, o relatório da administração policial do ano anterior; remeter, anualmente, à repartição da estatística os mapas da estatística policial; propor a nomeação e demissão dos delegados e subdelegados de polícia e do administrador

da penitenciária do Estado.

O decreto n.º 33 de 21 de janeiro de 1931 criou dois cargos de comissário de polícia, na capital. A esses comissários competia: cumprir e fazer cumprir as ordens e instruções que receberem das delegacias de polícia; informar, diariamente, aos delegados das ocorrências havidas no serviço a seu cargo; providenciar, na ausência dos delegados, sobre assuntos urgentes, dando-lhes conhecimento das providências tomadas; exercer todos os atos da polícia preventiva e os da polícia judiciária, quando se tomasse necessário; fazer a ronda e vigilância da cidade.

Pelo decreto n.º 41 de 10 de fevereiro de 1931 foram criados dois lugares de delegados especiais e dois oficiais de diligências que serviriam no interior do Estado, nas localidades previamente designadas pelo governo. Competia aos delegados especiais, conjunta ou separadamente, entre outros serviços: assumir as funções dos delegados de polícia, nos lugares onde tivessem de funcionar; abrir inquéritos que apurassem a responsabilidade dos que houvessem delinquido em território maranhense. Os oficiais de diligências exerceriam as atribuições de oficiais de justiça de acordo com as leis vigentes.

O decreto n.º 59 de 20 de março de 1931 baixou regulamento para a Guarda Civil da capital, instituição civil imediatamente subordinada à Chefatura de Polícia, com a incumbência de velar pela manutenção da ordem, da segurança e tranquilidade públicas.

Pelo decreto n.º 76 de 24 de abril de 1931 foram criadas 5 delegacias regionais de polícia, que teriam por sede Pinheiro, Brejo, Pedreiras, Picos e Riachão. Em cada uma dessas localidades permanecerá um oficial da força pública do Estado, que exercerá o cargo de delegado da região; e ao qual compete instaurar inquéritos e tomar todas as providências necessárias à manutenção da ordem pública. Ficou também criado um destacamento em cada uma das referidas localidades.

Pelo decreto n.º 94 de 12 de maio de 1931 os municípios do Estado, com exceção do da capital, foram divididos em quatro distritos policiais conforme as condições e necessidades de cada um. Incumbia aos prefeitos determinarem as zonas compreendidas pelos distritos.

Pelo decreto n.º 183 de 31 de outubro de 1931 suprimiu os cargos de comissário de polícia da capital e de enfermeiro da penitenciária do Estado.

O decreto n.º 188 de 9 de novembro de 1931 suprimiu os cargos de agentes de polícia da capital.

O decreto n.º 210 de 3 de dezembro de 1931 criou mais uma Delegacia Regional de Polícia compreendendo os municípios de Araíoses, Barreirinhas e Tutóia, com sede neste.

O decreto n.º 259 de 30 de março de 1932 aprovou novo regulamento para a

Chefatura de Polícia, pelo qual o município da capital teria as seguintes autoridades policiais: um delegado geral de polícia, um auxiliar do delegado geral de polícia, um delegado da polícia marítima, um delegado de polícia na vila do Anil, subdelegados de polícia em diversos lugares do município, um inspetor em cada quarteirão. Os médicos legistas, os escrivães, os inspetores e guardas civis seriam auxiliares das autoridades da capital. Para o serviço de policiamento o município da capital formaria um único distrito, ficando todas as subdelegacias de polícia, nela existente, subordinadas diretamente ao delegado de polícia da vila do Anil, o qual por sua vez, seria subordinado ao delegado geral de polícia. O chefe de polícia seria substituído nas suas faltas e impedimentos pelo delegado geral de polícia. Era função do chefe de polícia, entre outras, superintender a polícia do Estado; empregar a força pública do Estado e a Guarda Civil nas diligências que julgasse conveniente; fiscalizar o serviço da polícia marítima; organizar anualmente a estatística policial do Estado; inspecionar as prisões, etc.

Pelo decreto n.º 417 de 15 de abril de 1933 foram criadas doze delegacias regionais de polícia, que teriam por sede os municípios de Cururupu, São Bento, Viana, Itapecuru-Mirim, Pedreiras, Coroatá, Tutóia, Brejo, Caxias, Pastos Bons, Grajaú e Santo Antônio de Balsas; denominando-as respectivamente de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª zonas Aos delegados regionais de polícia competia instaurar inquéritos e tomar todas as providências necessárias à manutenção da ordem pública. Haveria em cada uma das referidas localidades um destacamento, sob as ordens do delegado regional de polícia. Por este decreto, ficou também criado o cargo de inspetor geral das delegacias regionais de polícia.

Pelo decreto n.º 465 de 14 de julho de 1933 foi modificado o regulamento da Chefatura de Polícia. Também foram dadas atribuições aos comissários de polícia e a penitenciária do Estado ficava diretamente subordinada à Chefatura de Polícia e funcionaria sob a inspeção do chefe de polícia.

Pelo decreto n.º 555 de 5 de janeiro de 1934, o Corpo de Segurança Pública ficaria, para efeito de administração, subordinado diretamente ao chefe de polícia do Estado.

Pelo decreto n.º 616 de 12 de maio de 1934 foi dividido o território do Estado, para efeito de policiamento, em três regiões, as quais foram subdivididas em dezesseis circunscrições policiais e uma independente: a zona aurífera do Estado, compreendendo o município de Turiaçu. As três regiões eram: a 1ª com sede na capital, a 2ª com sede em Coroatá, a 3ª com sede em Santo Antônio de Balsas. O policiamento na capital é imediatamente dirigido pelo chefe de polícia, com a cooperação de três delegacias auxiliares e uma delegacia na vila do Anil. No interior do Estado, em cada município ou distrito municipal, haveria uma delegacia de polícia. Foram criadas 2

delegacias regionais, uma na 2ª e outra na 3ª Região, com a denominação de 1ª e 2ª Delegacias Regionais. O chefe de polícia apresentaria ao governo a relação das subdelegacias necessárias e sugestões para o regulamento da Chefatura de Polícia e repartições subordinadas.

O decreto n.º 656 de 11 de julho de 1934 suprimiu o cargo de 3º delegado auxiliar de polícia da capital.

O decreto n.º 946 de 6 de dezembro de 1935 criou a 3ª delegacia auxiliar de polícia, nesta capital, subordinada à Chefatura de Polícia.

A lei n.º 73 de 10 de dezembro de 1936 suprimia as corporações da Polícia Marítima e Guarda Civil, bem como a Inspetoria de Veículos e o cargo de delegado do Anil, consignados no quadro da Chefatura de Polícia. **Essa lei criou a corporação da Polícia Especial de Segurança Política e Social**, composta de 5 investigadores especializados, de 10 investigadores de 1ª classe e de 10 investigadores de 2ª classe. **Foi criado** também no quadro do pessoal das Delegacias de Polícia da capital **o cargo de Inspetor de Segurança**

O decreto 97 de 27 de janeiro de 1940 dispunha quanto ao policiamento, no interior do Estado. O policiamento, nos municípios do interior, ficava a cargo dos guardas municipais, sob a direção do delegado de polícia nomeado pelo governador. Os contingentes constituídos por praças da força policial ficariam nas zonas militares em que estava dividido o Estado, sob a direção do inspetor militar da zona e **subordinados à Chefia de Polícia do Estado.**

O decreto-lei n.º 359 de 1º de março de 1940 suprimiu o cargo de Inspetor de Segurança da Polícia Civil, por considerá-lo desnecessário à organização dos serviços da Chefatura de Polícia.

O decreto-lei n.º 439 de 29 de novembro de 1940 autorizou a admissão de um inspetor e cem guardas para o serviço de vigilância pública. A partir de 1º de janeiro de 1941, a Polícia Civil admitiria, para auxiliar o serviço de vigilância pública na capital, um inspetor e cem guardas

Pelo decreto-lei n.º 690 de 26 de novembro de 1942, que orçava a receita e fixava as despesas para o exercício de 1943, continuava a Segurança Pública com a Força Policial do Estado, a Chefatura de Polícia, Delegacias de Polícia da capital, Polícia Especial de Segurança, Serviços de Vigilância Pública, Gabinete de Identificação e Penitenciária.

O decreto-lei n.º 897 de 2 de setembro de 1944 criou, em caráter de emergência, na Chefatura de Polícia do Estado, a Delegacia Especial de Segurança Política e Social e de Estrangeiros de São Luís, diretamente subordinada ao chefe de polícia. Competia a essa delegacia a fiscalização relativa à segurança nacional; à segurança política e social; à proteção à

economia popular; à garantia do abastecimento das populações e a estrangeiros; à repressão e processamento de todos os crimes, contravenções e infrações; às investigações necessárias em torno de atividades contrárias à legislação; ao registro de estrangeiros; à organização dos processos de expulsão de estrangeiros; às sindicâncias necessárias aos processos de naturalização. O chefe de polícia designaria os investigadores e demais auxiliares necessários aos serviços a cargo da Delegacia Especial de Segurança Política e Social e de Estrangeiros.

Pelo decreto-lei n.º 1276 de 24 de julho de 1946 foi criado um cargo de Comissário com lotação na Polícia Civil.

Pelo decreto-lei n.º 1373 de 25 de novembro de 1946 foi restabelecida a Delegacia de Polícia Marítima, no Estado, subordinada à Chefatura de Polícia, até que a Polícia Federal instalasse em São Luís a sua Inspetoria.

Pelo decreto-lei n.º 1489 de 23 de abril de 1947 foi criada, com sede na capital, uma Delegacia de Portos e Litoral, diretamente subordinada ao chefe de polícia e com jurisdição na zona portuária e litorânea da Ilha de São Luís. Tinha por finalidade a prevenção e repressão dos crimes e atividades contra os bens públicos e particulares, em trânsito nos portos ou em qualquer parte da faixa litorânea da Ilha. Essa Delegacia teria um cartório que se regeria pelas normas aplicáveis às demais delegacias, e seria servido por um dos escrivães, já existentes que, para isso, fosse designado pelo governador.

A lei n.º 89 de 19 de abril de 1948 deu nova organização aos serviços da Polícia Civil do Estado, a qual continuava subordinada diretamente ao Secretário de Estado dos Negócios do Interior, Justiça e Segurança. Integravam a Polícia Civil os seguintes órgãos: Chefatura de Polícia, Delegacia Geral, Delegacia Auxiliar, três Delegacias Distritais, Delegacia de Polícia Marítima, Aérea e de Estrangeiros, Inspetoria de Trânsito, Guarda Civil, Instituto de Identificação e Médico Legal. Também ficavam subordinadas a esta Secretaria a penitenciária e as cadeias públicas do Estado.

Pela lei acima, para efeitos de administração policial, o município de São Luís ficava dividido em três distritos. **As três delegacias distritais eram subordinadas à Delegacia Geral.** A Delegacia Geral teria função corregedora sobre as três Delegacias Distritais e sobre a Delegacia de Polícia Marítima, Aérea e de Estrangeiros. **A Delegacia Auxiliar, diretamente subordinada ao chefe de polícia**, compreendia 4 seções: Roubo e Vigilância, Costumes e Diversões, Segurança Pessoal e Capturas, Defraudação e Economia. **A Guarda Civil e a Inspetoria de Trânsito eram também subordinadas ao chefe de polícia.**

O decreto n.º 557 de 27 de julho de 1948 aprovou o Regimento da Polícia Civil. A

Polícia Civil do Estado do Maranhão diretamente subordinada, para efeitos administrativos, à Secretaria do Interior, Justiça e Segurança, tem a seu cargo, no Estado do Maranhão, os serviços de polícia e segurança pública, bem como articulados ao Departamento Federal de Segurança Pública, com sede no Rio de Janeiro, os serviços de Polícia Marítima, Aérea e de Estrangeiro.

A Polícia Civil compunha-se de: Chefatura de Polícia, Delegacia Geral, Delegacia Auxiliar, 1.^a, 2.^a e 3.^a Delegacia Distrital, Delegacia de Polícia Marítima e Aérea e de Estrangeiros, Inspetoria de Trânsito, Guarda Civil, Instituto de Identificação e Médico Legal, Delegacias Municipais. As Delegacias Municipais executariam no interior do Estado todos os serviços policiais, pedindo, quando necessário, auxílio aos inspetores militares ou à Polícia Civil. **A Polícia Civil era dirigida pelo chefe de polícia**, nomeado, em comissão, pelo governador do Estado.

A lei n.º 562 de 9 de junho de 1951 deu a denominação de **Polícia Portuária** ao serviço de vigilância portuária, criado pela lei n.º 191 de 26 de novembro de 1948. Essa polícia portuária, dependente da Secretaria de Estado dos Negócios do Interior Justiça e Segurança, ficava subordinada diretamente à Chefatura de Polícia.

O decreto n.º 856 de 28 de março de 1952 deu nova redação aos artigos do Regimento da Polícia Civil, que tratam da sua constituição no interior do Estado, onde haveria: inspetores militares, delegados de polícia, subdelegados de polícia e inspetores de quartirão. O território do Estado, para efeito de policiamento, no interior, seria dividido em 9 inspetorias militares, 71 delegacias de polícia e tantas subdelegacias e inspetorias de quartirão quanto o exigissem as conveniências do policiamento.

Pela lei orçamentária n.º 2114 de 31 de dezembro de 1960, a Chefatura de Polícia continuava integrando a Secretaria do Interior Justiça e Segurança.

Pela lei orçamentária n.º 2161 de 4 de dezembro de 1961, não mais aparece, no demonstrativo das despesas, o órgão Chefatura de Polícia, como antes, e sim Gabinete do Chefe de Polícia.

A lei n.º 2295 de 1.º de agosto de 1963 criou a Secretaria de Segurança do Estado. Integravam essa Secretaria: **Polícia Civil sob a denominação de Departamento de Segurança Pública;** Polícia Militar do Estado; Corpo de Bombeiros e a Inspetoria de Trânsito. Foi regulamentada pelo decreto n.º 2663 de 16 de janeiro de 1964, tendo a seu cargo os serviços de polícia e de segurança pública, no território do Estado, sendo constituída dos seguintes órgãos: Gabinete do Secretário, Diretoria de Administração, Polícia Militar do Estado e Corpo de Bombeiros, Departamento de Segurança Pública.

Ao **Departamento de Segurança Pública, órgão diretamente subordinado ao Secretário de Segurança, competia os serviços de polícia e segurança do Estado.** Compunha-se de: Gabinete do Diretor; Instituto de Identificação e Médico Legal; Inspetoria de Polícia Marítima e de Estrangeiros; Inspetoria de Trânsito com uma Delegacia de Acidentes e uma Guarda de Trânsito; Serviço de Rádio Patrulha; Guarda Civil; Corregedoria Geral de Polícia; Delegacias Distritais (1.º, 2.º e 3.º distritos da capital); Delegacias Regionais (no interior); Delegacia Auxiliar com seção de roubos e vigilância, seção de investigações e capturas, seção de costumes, censuras e diversões públicas; Delegacia de Ordem Econômica.

O decreto n.º 3248 de 6 de maio de 1966 aprovou novo regulamento da Secretaria de Segurança do Estado e revogou o decreto anterior n.º 2663. A Secretaria de Segurança do Estado foi constituída dos seguintes órgãos: Gabinete do Secretário; Corregedoria; Centro de Controle de Segurança; Polícia Militar; Guarda Civil; Inspetoria de Trânsito; Divisão de Ordem Política e Social; Departamento de Segurança Pública; Divisão de Administração.

Ao **Departamento de Segurança Pública**, diretamente subordinado ao secretário de segurança, competia superintender e dirigir as atividades genericamente denominadas de “polícia judiciária” e outras afins. Era dirigido por um diretor, auxiliado por um secretário e **compreendia os seguintes órgãos: Divisão de Polícia Distrital; Divisão de Polícia Especializada; Seção Polinter; Seção de Diversões Públicas; Divisão Médico-Legal; Divisão de Identificação; Divisão de Perícia Criminal; Seção de Fotografia.**

Pelo que se vê nos registros, a Chefatura de Polícia deixa de existir com esta denominação a partir de 1961.

DELEGACIAS DE POLÍCIA

Antecedentes:

A 1.ª Delegacia de Polícia da capital foi criada com a lei imperial n.º 261 de 3 de dezembro de 1841, que reformava o Código de Processo Criminal, estabelecendo um chefe de polícia para as províncias **com os delegados e subdelegados necessários.** As atribuições criminais e policiais que, na época, pertenciam aos juízes de paz, e que por essa lei não foram especialmente devolvidas às autoridades, que criava, ficavam pertencendo aos delegados e subdelegados.

Pelo **regulamento imperial n.º 120 de 31 de janeiro de 1942**, no artigo 7.º estabelecia que os chefes de polícia teriam **um delegado em cada termo, e tantos subdelegados quantos os presidentes das mesmas províncias, sob sua informação, julgassem necessários.** No artigo 26, estabelecia que os delegados seriam propostos dentre os juízes municipais, juízes de paz, bacharéis

formados, ou outros quaisquer cidadãos, com exceção dos párocos, contanto que residissem nas cidades ou vilas, cabeças de termos e fossem homens de reconhecida probidade e inteligência.

Pela lei n.º 144 de 28 de junho de 1843, em cada Delegacia de Polícia haveria um **Corpo de Guardas Campestres**, composto de um comandante e tantas esquadras quantas fossem as subdelegacias, excetuando-se o Iº distrito da subdelegacia da capital, no qual não haveria guardas campestres.

A lei n.º 12 de 5 de outubro de 1892, que organizava o serviço de Segurança Pública determinava que o mesmo seria dirigido por um chefe de polícia e por agentes da sua imediata confiança, sendo estes: **os delegados de polícia** nas sedes dos termos judiciários, **os subdelegados** nos distritos e os inspetores de quarteirões.

Determinava também que em **cada termo teria um delegado de polícia**, exceto o da capital que **teria dois, sendo a sede do primeiro, na cidade de São Luís e a do segundo, no Cutim**, compreendendo estas delegacias às circunscrições territoriais.

A lei n.º 29 de 21 de março de 1893, que alterava algumas disposições da lei de Segurança Pública, mantinha os agentes do chefe de polícia, entre estes, **os dois delegados de polícia da capital**, como foi citado acima. A delegacia de polícia do Cutim compreendia os distritos policiais do Cutim, Vinhais e Guarapiranga.

O regulamento para o serviço de Segurança Pública de 28 de abril de 1899, cuja expedição foi autorizada pela lei n.º 220 de 15 de abril do mesmo ano, determinava que em cada município teria **um delegado de polícia**, cada distrito municipal um subdelegado e cada quarteirão um inspetor.

A lei n.º 250 de 23 de março de 1900 criou, no Estado 4 delegados inspecionadores com o fim de fiscalizar os serviços das delegacias do interior.

Pelo regulamento para o serviço da Segurança Pública de 28 de abril de 1899, citado acima e confirmado pela lei orçamentária n.º 251 de 23 de março de 1900, na tabela correspondente à Segurança Pública, o município da capital passava a ter **um delegado**. E pela lei n.º 330 de 3 de abril de 1903, esse delegado era intitulado **delegado geral**.

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA

A lei n.º 330 de 3 de abril de 1903 que reorganizava o serviço da segurança pública, estabelecia que o mesmo era incumbência primeiro, do governador do Estado, como chefe do poder executivo e encarregado de manter a segurança e tranquilidade públicas; segundo, do chefe de polícia e do **delegado geral** em todo o Estado; terceiro, dos delegados de polícia nos municípios, exceto no da capital, onde as suas atribuições eram desempenhadas pelo delegado geral; quarto, dos

subdelegados de polícia nos distritos policiais; quinto, dos inspetores de quartirão, nos quartirões.

Pela lei acima foi **criada, portanto, a Delegacia Geral de Polícia**. Ao delegado geral caberia substituir o chefe de polícia em suas faltas e impedimentos e exercer as atribuições que este lhe delegasse.

A denominação Delegado Geral permaneceu nas leis orçamentárias até o ano de 1910, quando pela lei n.º 526 de 1º de abril, foi criado, novamente, o lugar de Delegado de Polícia do município da capital com as atribuições que lhe eram outrora inerentes.

Pela lei orçamentária n.º 657 de 27 de abril de 1914, a denominação Delegado Geral volta a aparecer, na tabela das despesas da Segurança Pública; na capital possuía: 1 delegado geral, 2 delegados auxiliares, e 3 escrivães. Pelo regulamento da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança de 12 de agosto de 1914, artigo 6.º, **o delegado geral poderia exercer atribuições do secretário, desde que fosse por este autorizado**. Nas leis orçamentárias dos anos subsequentes até 1919, não há referência às delegacias na tabela da Segurança Pública. Porém a lei orçamentária n.º 856 de 4 de abril de 1919, especifica a verba para o delegado geral, portanto este continuava como órgão da Segurança Pública. Também a **lei n.º 871 de 5 de abril de 1919, que mudou a denominação dos delegados auxiliares para delegados do 1º e 2º distrito policial da capital**, determinava que o delegado geral fosse substituído em suas faltas e impedimentos pelo delegado do 1º ou do 2º distrito, mediante designação do Secretário de Justiça e Segurança.

O decreto n.º 222 de 12 de agosto de 1919 estabeleceu as competências do delegado geral em todos os distritos policiais da capital e dos 1.º e 2.º delegados de segurança. Entre as **competências do delegado geral** cita-se: providenciar sobre tudo que pertencesse à prevenção de delitos e à manutenção da segurança e tranquilidade públicas; obrigar a assinar termos de bem viver e segurança, na forma das leis de processo; prender em flagrante delito e quando a prisão fosse autorizada pela autoridade competente; inspecionar os teatros, casas de diversões e espetáculos públicos; avocar os inquéritos e diligências a que estivessem procedendo os delegados dos distritos; desempenhar, em qualquer município do Estado para onde o enviasse, em comissão, o governo, as funções que lhes fossem atribuídas neste decreto; tomar conhecimento dos fatos delituosos ocorridos a bordo das embarcações ancoradas no porto, etc.

A lei n.º 957 de 31 de março de 1921, reorganizou o serviço de policiamento do Estado, **dividindo-o em cinco zonas**, relacionadas a seguir, sendo designado para **cada zona um delegado geral**. A 1ª zona compreendia a comarca da capital; a 2ª, as comarcas de Turiaçu, Guimarães, Pinheiro, Alcântara e Viana; a 3ª, as comarcas de Rosário, Itapecuru Mirim, Coroatá, Brejo e Tutóia; a 4ª, as comarcas de Picos, Barão de Grajaú e Santo Antônio de Balsas; a 5ª, as comarcas de Grajaú, Imperatriz e Carolina. Na 1ª zona, havia ainda um delegado auxiliar, além do delegado geral, e nas outras zonas, tantos delegados auxiliares quantos fossem os seus municípios. A

1.^a zona, fora do perímetro urbano, foi dividida em dois distritos tendo cada um, um subdelegado. Os outros municípios também foram divididos em distritos, havendo um subdelegado em cada distrito. Os distritos foram divididos em bairros com um inspetor em cada um. Na 1.^a zona, havia, subordinado ao delegado geral, um oficial da polícia marítima destinado a fazer o policiamento do porto.

A lei n.º 1057 de 14 de abril de 1923 criou o cargo de delegado regional para o serviço de segurança pública, na zona sertaneja, constituída dos municípios de Santo Antônio de Balsas, Riachão, Loreto, Barra do Corda, Grajaú, Carolina, Imperatriz, Porto Franco.

A lei n.º 1103 de 5 de maio de 1923 autorizou o governo a dar uma nova organização ao serviço de policiamento da capital. E pelo decreto n.º 667 de 5 de junho de 1923 foi aprovado o regulamento com este fim. Conforme o artigo 1.º desse regulamento, “O serviço policial da capital, sob inspeção suprema do presidente do Estado e superintendência do Secretário da Justiça e Segurança é imediatamente *dirigido pelo delegado geral.*” O serviço policial compreendia a polícia preventiva e a polícia judiciária, exercidas ambas pelas autoridades policiais, nos limites de suas respectivas atribuições. Competia à polícia preventiva vigiar e proteger a sociedade, manter a ordem e tranquilidade públicas, assegurar os direitos individuais e auxiliar os atos da justiça e da municipalidade. Ficavam a cargo da polícia judiciária, os atos necessários ao exercício da ação repressiva dos juízes e tribunais.

No que se refere à organização da polícia para o serviço de policiamento, conforme o regulamento citado acima, **a capital seria dividida em dois distritos com a denominação de 1.º e 2.º distritos; e estes em bairros.** Haveria as seguintes autoridades policiais: **um delegado geral, dois delegados auxiliares, dois comissários, um oficial de polícia marítima, um inspetor em cada bairro.** Eram auxiliares das autoridades policiais os médicos legistas, os escrivães, os agentes de polícia. O serviço de policiamento da capital seria feito por 150 praças da força policial, destacados no posto policial de São João, sob o comando de um oficial às ordens do delegado geral. O policiamento seria auxiliado por um piquete de cavalaria sob o comando de um oficial, também às ordens do delegado geral. **(Decreto n.º 667 de 5 de junho de 1923.)**

O decreto n.º 1105 de 13 de setembro de 1926 suprimiu o cargo de delegado geral de segurança pública da capital.

Pelo decreto n.º 259 de 30 de março de 1932, que aprovou novo regulamento para a **Chefatura de Polícia do Estado, o delegado geral passa a integrar as autoridades policiais do município da capital.** Por esse regulamento, ficava determinado que para o serviço de policiamento o município formaria um único distrito, ficando todas as subdelegacias de polícia nele existente subordinadas diretamente ao delegado de polícia da vila do Anil, o qual, por sua vez, seria

subordinado ao delegado geral da polícia. **Competia ao delegado geral de polícia, além de outras atribuições, cooperar com o chefe de polícia em todos os serviços policiais**, observando as ordens e instruções que dele recebesse; exercer todos os atos de polícia judiciária e administrativa ou preventiva em todo o município da capital; substituir o chefe de polícia em suas faltas e impedimentos.

O decreto orçamentário n.º 550 de **30 de dezembro de 1933**, não inclui o delegado geral entre os membros da Chefatura de Polícia; nas leis orçamentárias dos anos seguintes, também não, portanto conclui-se que a **Delegacia Geral tenha sido extinta a partir desta data**, ressaltando-se que até 22 de dezembro de 1933 encontra-se edital da Delegacia Geral de Polícia – Diário Oficial n.º 287 de 26 de dezembro de 1933.

A lei n.º 89 de 19 de abril de 1948 deu nova organização aos serviços da **Polícia Civil do Estado, sendo a Delegacia Geral um dos seus órgãos integrantes**. Por esta lei, as funções de delegado geral e de delegado auxiliar só poderiam ser exercidas por bacharéis em Direito. **A Delegacia Geral tinha função corregedora** sobre as três delegacias distritais e sobre a Delegacia de Polícia Marítima Aérea e de Estrangeiros. Ficavam a cargo da Delegacia Geral o serviço de registro de inquéritos e organização estatística criminal. O delegado geral era também incumbido de remeter o inquérito ao juízo criminal.

O decreto n.º 557 de 27 de julho de 1948 aprovou o **regimento da Polícia Civil**, a qual era composta dos seguintes órgãos: Chefatura de Polícia, Delegacia Geral, Delegacia Auxiliar, 1ª, 2ª e 3ª Delegacia Distrital, Delegacia de Polícia Marítima e Aérea e de Estrangeiros, Inspetoria de Trânsito, Guarda Civil, Instituto de Identificação e Médico Legal, Delegacias Municipais.

Pela lei n.º 2295 de 1.º de agosto de 1963, que criou a Secretaria de Segurança do Estado e foi regulamentada pelo decreto n.º 2663 de 16 de janeiro de 1964 tinha a seu cargo os serviços de polícia e de segurança no território do Estado, sendo constituída dos seguintes órgãos: Gabinete do Secretário, Diretoria de Administração, Polícia Militar do Estado e Corpo de Bombeiros, Departamento de Segurança Pública. Entre os órgãos que compunham o Departamento de Segurança Pública não estava mais incluída **a Delegacia Geral, foi portanto extinta**.

DELEGACIA AUXILIAR DE POLÍCIA

Pelo decreto n.º 168 de 31 de outubro de 1912, foram suprimidas as duas delegacias da capital, continuou o cargo de delegado de polícia e **foram criados dois cargos de delegados, com a denominação de 1º e 2º delegados auxiliares**, com as mesmas atribuições que tinham os subdelegados. O 1º delegado auxiliar teria jurisdição no primeiro e segundo distritos, e o 2º no terceiro, quarto e quinto distritos.

O decreto n.º 181 de 12 de maio de 1913 deu nova jurisdição territorial aos delegados auxiliares da capital, que passou a ter como limite a rua do Quebra Costa até o mar, rua Grande e Caminho Grande até o Outeiro da Cruz; cabendo ao 1º delegado a jurisdição da zona ao norte dessa linha; e ao 2º, a da zona sul.

Pela lei n.º 871 de 5 de abril de 1919, os delegados auxiliares passaram a ser delegados do 1.º e 2.º Distrito Policial da Capital, desaparecendo, portanto, a denominação de 1.º e 2.º delegados auxiliares. Substituiria o delegado geral, em suas faltas e impedimentos, o delegado do 1º ou do 2º distrito, mediante designação do Secretário de Justiça e Segurança. No entanto, pelas leis orçamentárias dos anos de 1919 a 1923 (números: 856 de 04/04/19, 940 de 26/04/20, 975 de 15/04/21, 1021 de 22/04/22, 1121 de 09/05/23) a denominação de delegados auxiliares não desapareceu.

A lei n.º 1103 de 5 de maio de 1923 autorizou o governo a dar uma nova organização ao serviço de policiamento da capital. E pelo decreto n.º 667 de 5 de junho de 1923 foi aprovado o regulamento com esta finalidade. No que se refere à organização da polícia para o serviço de policiamento, a capital seria dividida em dois distritos com a denominação de 1º e 2º distritos; e estes em bairros. Haveria as seguintes autoridades policiais: um delegado geral, **dois delegados auxiliares**, dois comissários, um oficial de polícia marítima, um inspetor em cada bairro. Eram auxiliares das autoridades policiais os médicos legistas, os escrivães, os agentes de polícia. As **atribuições dos delegados auxiliares** eram, entre outras, cumprir e fazer cumprir as ordens e instruções que recebessem do delegado geral; **vigiar e providenciar sobre tudo que pertencesse à prevenção de crimes e contravenções e à manutenção da segurança e tranquilidade públicas.**

O decreto n.º 1025 de 5 de março de 1926 baixou o regulamento para a Chefatura de Polícia do Estado, pelo qual determinava que o serviço de polícia seria diretamente superintendido por um chefe de polícia. No artigo 2º dessa lei, lê-se: “A polícia é administrativa ou preventiva e judiciária, exercida pelas autoridades policiais nos limites de suas atribuições.” O município da capital teria as seguintes autoridades: um delegado geral; **dois delegados auxiliares**; um oficial de polícia marítima; um inspetor em cada bairro; um delegado de polícia no Anil; subdelegados nos distritos do interior. Os auxiliares das autoridades policiais eram: os médicos legistas, os escrivães, os agentes de polícia. Para o serviço de policiamento, a capital continuava dividida em 1º e 2º distritos.

Pelo decreto acima, **as atribuições dos delegados auxiliares**, além das que são comuns a todas as autoridades policiais, especificadas no artigo 26, são: cooperar com o chefe de polícia em todos os serviços policiais, observando as instruções e ordens que dele receberem; exercer

os atos de polícia administrativa e judiciária em todo o município; comparecer diariamente às suas delegacias e dar audiência, de modo a atender ao respectivo serviço; apresentar ao chefe de polícia, até 5 de janeiro de cada ano, o relatório circunstanciado dos serviços a seu cargo.

Pelo **decreto n.º 259 de 30 de março de 1932**, que aprovou novo regulamento para a Chefatura de Polícia do Estado, **os delegados auxiliares não mais constam na relação das autoridades policiais do município da capital**. Foi incluído um auxiliar do delegado geral de polícia com a atribuição de executar as ordens e instruções recebidas desta autoridade, em matéria de serviço, e substituí-lo em suas faltas e impedimentos.

O **decreto n.º 465 de 14 de julho de 1933 restabeleceu o cargo de delegado auxiliar da capital**, conferindo-lhe as mesmas atribuições do auxiliar de delegado geral, sendo-lhe também permitido presidir inquéritos e exercer outras atribuições do delegado geral, devidamente autorizado por este.

O decreto orçamentário n.º 550 de 30 de dezembro de 1933, no artigo 2.º § 4º estão relacionados os delegados: **1.º , 2.º e 3.º delegados auxiliares** e um delegado do Anil. O delegado geral foi excluído.

O decreto n.º 656 de 11 de julho de 1934 suprimiu o cargo de 3.º delegado auxiliar de polícia da capital.

O decreto n.º 946 de dezembro de 1935 criou, novamente, a 3.ª Delegacia Auxiliar de Polícia da capital, subordinada à Chefatura de Polícia.

A **lei n.º 89 de 19 de abril de 1948, que deu nova organização aos serviços da Polícia Civil do Estado**, determinava que a mesma continuava subordinada diretamente ao Secretário de Estado dos Negócios do Interior, Justiça e Segurança e que era integrada dos seguintes órgãos: Chefatura de Polícia, Delegacia Geral, **Delegacia Auxiliar**, três Delegacias Distritais, Delegacia de Polícia Marítima, Aérea e de Estrangeiros, Inspetoria de Trânsito, Guarda Civil, Instituto de Identificação e Médico Legal. As funções de delegado geral e delegado auxiliar só poderiam ser exercidas por bacharéis em Direito.

Conforme a lei acima, a **Delegacia Auxiliar**, diretamente subordinada ao chefe de polícia, compreendia 4 seções: de Roubo e Vigilância, de Costumes e Diversões, de Segurança Pessoal e Capturas, de Defração e Economia. **Essa Delegacia tinha função investigadora e administrativa**, através de suas seções especializadas, cabendo-lhe a vigilância da cidade; colaborar com as Delegacias Distritais na descoberta de autores de furtos e roubos; repressão; regulamentação do meretrício; regulamentação de registro de casas de diversões de todas as espécies; cumprimento de mandato da justiça; garantias pessoais; investigações e capturas de autores de crime contra a pessoa, quando solicitada pelas Delegacias Distritais; descoberta e captura de autores de crime fraudulento e economia popular.

O decreto n.º 557 de 27 de julho de 1948 aprovou o Regimento Interno da Polícia Civil, cuja composição já foi definida pela lei n.º 89 de 19 de abril de 1948, citada acima. O capítulo II deste decreto especifica **a finalidade, a competência** (já citadas no parágrafo anterior) **e a composição da Delegacia Auxiliar**, a qual se compunha de 1 delegado, 1 escrivão, 1 comissário, 1 auxiliar de escritório, detetives, investigadores; as seções especializadas compunham-se de 1 chefe em comissão, detetives, investigadores.

Pela **lei n.º 2295 de 1.º de agosto de 1963**, que criou a Secretaria de Segurança do Estado, regulamentada pelo **decreto n.º 2663 de 16 de janeiro de 1964**, a Delegacia Auxiliar, com seção de roubos e vigilância, seção de investigações e capturas, seção de costumes, censuras e diversões públicas, era um órgão integrante do Departamento de Segurança Pública dessa Secretaria.

O decreto n.º 3248 de 6 de maio de 1966 aprovou novo regulamento da Secretaria de Segurança do Estado e revogou o decreto anterior (n.º 2663). Por este regulamento o Departamento de Segurança Pública, diretamente subordinado ao Secretário de Segurança, compreendia os seguintes órgãos: Divisão de Polícia Distrital, Divisão de Polícia Especializada, Seção Polinter, Seção de Diversões Públicas, Divisão Médico Legal, Divisão de Identificação, Divisão de Perícia Criminal, Seção de Fotografia. Portanto, **a Delegacia Auxiliar ficava extinta**

SUBDELEGACIAS DE POLÍCIA DA CAPITAL

Em **5 de outubro de 1892, pela lei n.º 12, foi organizado o serviço de Segurança Pública do Estado do Maranhão**. O serviço de Segurança Pública seria dirigido por um chefe de polícia e por agentes de sua imediata confiança, sendo eles: os delegados de polícia nas sedes dos termos judiciários; **os subdelegados nos distritos**, em que se dividirem os municípios; os inspetores de quarteirões. Por esta lei os delegados e subdelegados teriam cada um três suplentes, que os substituiriam em suas faltas e impedimentos; e em cada delegacia e subdelegacia haveria um escrivão e os oficiais de justiça que fossem necessários.

A lei n.º 220 de 15 de abril de 1899 expediu regulamento para o serviço de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Por este regulamento, cada município teria um delegado de polícia, cada distrito municipal um subdelegado e cada quarteirão um inspetor. **O município da capital ficaria dividido em sete subdelegacias**, sendo duas na cidade, compreendendo a **1.ª subdelegacia**, os dois primeiros distritos municipais; e a **2.ª subdelegacia**, o terceiro e quarto distritos; tendo como linha divisória a rua de São João, desde a Praia do Prego até Santiago. As outras subdelegacias ficavam uma no 5.º distrito municipal, com sede no lugar João Força; uma no distrito do Anil; uma no Vinhais e duas no Bacanga. **Os subdelegados deveriam morar nos distritos de sua jurisdição. Competiam-lhes as atribuições dos delegados**, entre elas: proceder ao inquérito

policial e a todas as diligências necessárias; prender em flagrante delito; tomar conhecimento das pessoas que viessem habitar no Estado, sendo suspeitas; obrigar a assinar termos de bem viver aos vadios, mendigos, bêbados, prostitutas que perturbassem o sossego público e aos que ofendessem aos bons costumes, a tranquilidade pública e a paz de seus vizinhos. Também competia-lhes propor aos delegados a nomeação dos inspetores de quarteirão e a divisão do distrito de sua jurisdição em quarteirões.

A **lei n.º 330 de 3 de abril de 1903**, que reorganizou o serviço de Segurança Pública continuou incluindo, nos serviços de segurança pública, os subdelegados de polícia, nos distritos policiais. As suas competências continuavam as mesmas relacionadas na lei e regulamento anteriores (lei n.º 220 de 5 de abril de 1899).

A **lei n.º 500 de 8 de maio de 1908**, que regulou as atribuições das autoridades policiais, incluiu também entre estas, os subdelegados e as suas atribuições continuavam as mesmas citadas no regulamento acima.

Pelo **decreto n.º 168 de 31 de outubro de 1912 foram suprimidas as duas subdelegacias de polícia do município da capital** e, além do cargo de delegado de polícia, foram criados mais dois cargos com a denominação de primeiro e segundo delegados auxiliares, com as mesmas atribuições que tinham os subdelegados. O primeiro delegado auxiliar tinha jurisdição no 1º e 2º distrito; e o segundo no 3º, 4º e 5º distrito.

A **lei n.º 957 de 31 de março de 1921** reorganizou o serviço de segurança pública do Estado, dividindo-o em cinco zonas. A **1.ª zona, compreendia a comarca da capital**, a qual fora do perímetro urbano, seria **dividida em dois distritos com um subdelegado cada um**; os outros municípios das outras zonas seriam divididos em quantos distritos o Poder Executivo achasse conveniente, havendo um subdelegado em cada distrito.

Pelo decreto n.º 1025 de 5 de março de 1926 que baixou o regulamento para a Chefatura de Polícia ficavam as subdelegacias nos distritos do interior.

O **decreto n.º 259 de 30 de março de 1932 aprovou novo regulamento para a Chefatura de Polícia do Estado**, o qual determinava como autoridades policiais do município da capital: um delegado geral de polícia, um auxiliar do delegado de polícia, um delegado de polícia marítima, um delegado de polícia na vila do Anil e **subdelegados de polícia em' diversos lugares do município**, um inspetor em cada quarteirão. **Aos subdelegados de polícia** dentro dos limites do seu distrito, além do estabelecido para as autoridades policiais, **cumpria**: dar audiência diariamente, impor multas previstas neste regulamento, nomear e demitir os seus escrivães, propor aos delegados de polícia a nomeação e demissão dos inspetores de quarteirão, apresentar aos delegados de polícia,

até o dia 5 de janeiro de cada ano relatório circunstanciado dos serviços de sua alçada. Os subdelegados de polícia deveriam residir nas sedes dos seus distritos. A partir desta data, não foi encontrada legislação que se referisse à criação e/ou extinção de subdelegacia de polícia na capital.

POLÍCIA MARÍTIMA E AÉREA

O serviço de policiamento do porto era feito por um oficial externo da Chefatura de Polícia, conforme a lei n.º 12 de 5 de outubro de 1892, que organizou o serviço de Segurança Pública do Estado do Maranhão.

Pela **lei n.º 957 de 31 de março de 1921** o território do Estado foi dividido em cinco zonas para o serviço de Segurança pública. A 1.^a zona compreendia o município da capital. E nesta havia subordinado ao delegado geral **um oficial da Polícia Marítima** destinado a fazer o policiamento do porto.

A **lei n.º 1103 de 5 de maio de 1923** autorizou o governo a dar nova organização ao serviço de policiamento da capital. O **decreto n.º 667 de 5 de junho de 1923** aprovou o regulamento com este fim. Entre as autoridades policiais, continuava **um oficial da Polícia Marítima** com as seguintes **atribuições**: exercer as ordens que recebesse do delegado geral; exercer vigilância rigorosa e providenciar, na forma das leis, a prevenção de delitos e a manutenção da segurança e tranquilidade do porto; visitar as embarcações, lavrando auto circunstanciado das ocorrências; exigir dos comandantes e mestres das embarcações mercantes ou de qualquer outra classe, a exceção das de guerra, relação contendo o número, nome, emprego, ocupação e nacionalidade das pessoas que trouxeram ou levarem; exigir do comandante e mestre das embarcações os livros de bordo para exame e o da matrícula do respectivo pessoal; efetuar pôr dependência do serviço, diligências em terra; prender à ordem da Capitania do Porto os infratores do seu regulamento; prestar auxílio às autoridades fiscais e à Capitania do Porto, nos casos de sinistros ou naufrágio; prestar auxílio às autoridades policiais nos casos de diligência a bordo de qualquer embarcação; solicitar o auxílio das autoridades fiscais e da Capitania do Porto, quando julgar necessário; impedir o desembarque de estrangeiros que por qualquer motivo comprometessem a segurança nacional ou a tranquilidade pública, ou fossem condenados, ou fossem vagabundos, mendigos ou clandestinos; impedir o desembarque de indivíduos condenados à pena de deportação; apaziguar os ânimos dos tripulantes quando houvesse amotinados a bordo dos navios no porto; conceder o passe de saída dos navios e barcos, exigindo das respectivas agências a lista dos passageiros saídos do porto. O oficial da polícia marítima entendia-se diretamente com o delegado geral.

Pelo **decreto n.º 259 de 30 de março de 1932**, que aprovou novo regulamento para a

Chefatura de Polícia do Estado, citava entre as autoridades policiais para o município da capital **um delegado da polícia marítima com as atribuições que já possuía o oficial de polícia marítima, citadas acima, conforme o decreto 667 de 5 de junho de 1923.**

A lei n.º 73 de 10 de dezembro de 1936 suprimiu a corporação da Polícia Marítima.

Pelo decreto-lei n.º 1373 de 25 de novembro de 1946 foi restabelecida a Delegacia de Polícia Marítima, no Estado, subordinada à Chefatura de Polícia, até que a Polícia Federal instalasse em São Luís a sua Inspetoria

A lei n.º 89 de 19 de abril de 1948 deu nova organização aos serviços da Polícia Civil do Estado. Por esta lei a Delegacia de Polícia Marítima passa a ser **Delegacia de Polícia Marítima, Aérea e de Estrangeiros.**

Pela referida lei n.º 89 para efeitos de administração policial, o município de São Luís ficava dividido em três distritos. **As três delegacias distritais eram subordinadas à Delegacia Geral**, que tinha função corregedora sobre as três Delegacias Distritais e sobre a **Delegacia de Polícia Marítima, Aérea e de Estrangeiros.**

O decreto n.º 557 de 27 de julho de 1948 aprovou o Regimento da Polícia Civil. A Polícia Civil do Estado do Maranhão tinha a seu cargo, articulados ao Departamento Federal de Segurança Pública, com sede no Rio de Janeiro, **os serviços de Polícia Marítima, Aérea e de Estrangeiro.** Esta Delegacia compunha-se de um delegado, 2 comissários, 1 escrivão, 1 patrão, 5 marinheiros e investigadores. Estava diretamente subordinada ao delegado geral. **Ao delegado de Polícia Marítima, Aérea e de Estrangeiros competia:** superintender, administrativamente, todos os serviços afetos à Delegacia; auxiliar e atender às requisições da justiça e das autoridades policiais, civis e militares; coordenar, metodizar e dirigir os serviços e demais trabalhos sob jurisdição da Delegacia; propor e indicar ao chefe de polícia todas as medidas necessárias e úteis ao bom desempenho dos serviços afetos à Delegacia; atender às representações contra seus subalternos; apresentar anualmente, ao chefe de polícia, um relatório circunstanciado dos serviços executados sob sua jurisdição no correr do ano; manter em dia um serviço de estatística portuária, remetendo os dados apurados ao chefe de polícia; visar os passaportes de passageiros estrangeiros desembarcados nesta capital; visitar ou mandar visitar as embarcações e aeronaves entradas e por sair.

O decreto n.º 612 de 1º de junho de 1949 atribui competência à Delegacia de Polícia Marítima Aérea e de Estrangeiros da capital para instaurar inquéritos sobre determinados crimes, processar contravenções ocorridas na área portuária sob a guarda do serviço de vigilância portuária, criada pela lei n.º 191 de 26 de novembro de 1948.

Pela lei n.º 2295 de 1.º de agosto de 1963 que criou a Secretaria de Segurança do

Estado, regulamentada pelo **decreto n.º 2663 de 16 de janeiro de 1964**, tendo a seu cargo os serviços de polícia e de segurança pública, no território do Estado, era constituída dos seguintes órgãos: Gabinete do Secretário, Diretoria de Administração, Polícia Militar do Estado e Corpo de Bombeiros, Departamento de Segurança Pública. Integrava o Departamento de Segurança Pública a **Inspetoria de Polícia Marítima e de Estrangeiros**.

O decreto n.º 3248 de 6 de maio de 1966 aprovou novo regulamento da **Secretaria de Segurança do Estado** e revogou o decreto anterior n.º 2663. A Inspetoria de Polícia Marítima e de Estrangeiros, por esta lei, não integrava o quadro do Departamento de Segurança Pública, onde foram definidas as competências para cada órgão. Mas, nas suas disposições gerais, constava como uma das autoridades policiais do Estado, o inspetor de polícia Marítima, Aérea e de Estrangeiros.

A lei-delegada n.º 1 de 21 de agosto de 1968 criou o cargo em comissão, de Delegado de Polícia Marítima, Aérea e de Estrangeiros, cuja jurisdição e competência foram fixadas no decreto n.º 557 de 27 de junho de 1948.

Pelo decreto n.º 5308 de 2 de maio de 1974, artigo 6.º, foi extinta a **Delegacia de Polícia Marítima, Aérea e de Estrangeiros**. As atribuições desta delegacia, no que se refere aos setores marítimos e aéreos passaram para a competência da Delegacia de Ordem Política e Social.